

El (neo)institucionalismo

Aristóteles y Federalista

23-9-2026

1 Lo primero

1 Lo primero

La estructura de la política

¿Cuáles son las restricciones a la conducta humana?

3 escuelas

materialista mundo físico

institucionalista reglas de conducta

culturalista valores compartidos

Las instituciones: grandes acepciones

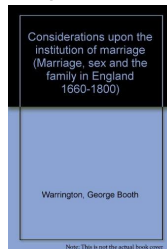
- a) Una organización establecida b) Prestigio por antigüedad



- c) Un edificio especializado



- d) Una práctica social



Definición

Durkheim “Puede llamarse **institución** todas las creencias y todos los modos de conducta instituidos por la colectividad... la sociología es la ciencia de las instituciones, de su génesis, de su funcionamiento”

North Las instituciones son restricciones creadas por personas para dar forma a la interacción con otras personas

Terminología del curso

instituciones = reglas del juego
≠ organizaciones

Las **organizaciones** son equipos que compiten en un juego cuyas reglas definen las **instituciones**

→ P.ej. partidos, grupos de interés, legisladores. . .

Definición

Durkheim “Puede llamarse **institución** todas las creencias y todos los modos de conducta instituidos por la colectividad... la sociología es la ciencia de las instituciones, de su génesis, de su funcionamiento”

North Las **instituciones** son restricciones creadas por personas para dar forma a la interacción con otras personas

Terminología del curso

instituciones = reglas del juego
≠ organizaciones

Las **organizaciones** son equipos que compiten en un juego cuyas reglas definen las **instituciones**

→ P.ej. partidos, grupos de interés, legisladores. . .

Definición

Durkheim “Puede llamarse **institución** todas las creencias y todos los modos de conducta instituidos por la colectividad... la sociología es la ciencia de las instituciones, de su génesis, de su funcionamiento”

North Las instituciones son restricciones **creadas por personas** para dar forma a la interacción con otras personas

Terminología del curso

instituciones = reglas del juego
≠ organizaciones

Las **organizaciones** son equipos que compiten en un juego cuyas reglas definen las **instituciones**

→ P.ej. partidos, grupos de interés, legisladores. . .

Definición

Durkheim “Puede llamarse **institución** todas las creencias y todos los modos de conducta instituidos por la colectividad... la sociología es la ciencia de las instituciones, de su génesis, de su funcionamiento”

North Las instituciones son restricciones creadas por personas para dar forma a la **interacción** con otras personas

Terminología del curso

instituciones = reglas del juego
≠ organizaciones

Las **organizaciones** son equipos que compiten en un juego cuyas reglas definen las **instituciones**

→ P.ej. partidos, grupos de interés, legisladores. . .

Definición

Durkheim “Puede llamarse **institución** todas las creencias y todos los modos de conducta instituidos por la colectividad... la sociología es la ciencia de las instituciones, de su génesis, de su funcionamiento”

North Las instituciones son restricciones creadas por personas para dar forma a la interacción con otras personas

Terminología del curso

instituciones = reglas del juego
≠ organizaciones

Las **organizaciones** son equipos que compiten en un juego cuyas reglas definen las **instituciones**

→ P.ej. partidos, grupos de interés, legisladores. . .

Las instituciones

- pueden ser formales o informales
- generan ganadores y perdedores (siempre)
- son eficientes o ineficientes
- crean *path dependence*
(23 sep. 2026 = 2 vendimiario año CCXXXV)

	Virtuosa	Viciosa
uno	monarquía	tiranía
pocos	aristocracia	oligarquía
muchos	república	demagogia/democracia

Áreas cPol

- teoría política φ
- política comparada
- política mexicana
- RR.II.

La constitución ideal ¿existe?

¿Por qué pondría fin a la división política?

Mx: Imperio–1824–1836–1857–
Imperio–1917

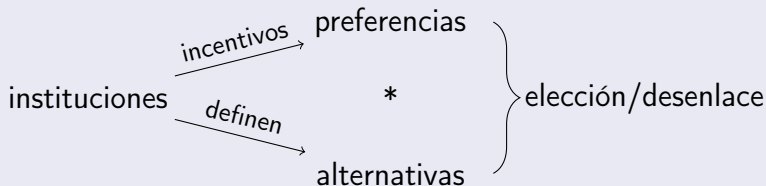
F: Monarquía–República–Imperio–
M.II–M.III–R.II–Imp.II–R.III–IV–V

Institucionalismo clásico (aristotélico)

instituciones * virtud $\rightarrow$ desenlaces

Nuevo institucionalismo (madisoniano)

Las reglas necesitan gente:



- la separación o fusión del poder
- presidencialismo/parlamentarismo
- federalismo
- sistemas electorales
- reelección
- derechos de propiedad
- regulación de agencias administrativas
- ...

El péndulo mano dura–gobierno limitado

- Hobbes se ocupó de la presencia/ausencia del estado
 - ignora su forma, problemas de agencia
 - *State-building*, capacidad estatal (Garfias)
- ¿Hay límites? Liberalismo = respuesta al absolutismo

Es posible instituir estos límites a la autoridad del soberano

El péndulo mano dura–gobierno limitado

- Hobbes se ocupó de la presencia/ausencia del estado
 - ignora su forma, problemas de agencia
 - *State-building*, capacidad estatal (Garfias)
- ¿Hay límites? Liberalismo = respuesta al absolutismo

Es posible instituir estos límites a la autoridad del soberano

El péndulo mano dura–gobierno limitado

- Hobbes se ocupó de la presencia/ausencia del estado
 - ignora su forma, problemas de agencia
 - *State-building*, capacidad estatal (Garfias)
- ¿Hay límites? Liberalismo = respuesta al absolutismo

Es posible instituir estos límites a la autoridad del soberano

La separación del poder

Una constitución es un contrato que a la vez

- otorga **facultades** al gobernante para resolver problemas de la comunidad
- establece **procedimientos** como instrumentos de control político

→ Como siempre, es un contrato **incompleto** porque:

- es imposible anticipar (p.ej. IAg) o
- es indeseable definir (p.ej. esclavitud)

→ Decides *a priori*

La separación del poder

Una constitución es un contrato que a la vez

- otorga **facultades** al gobernante para resolver problemas de la comunidad
- establece **procedimientos** como instrumentos de control político

→ Como siempre, es un contrato **incompleto** porque:

- es imposible anticipar (p.ej. IAg) o
- es indeseable definir (p.ej. esclavitud)

→ Decides *a priori*

La separación del poder

Una constitución es un contrato que a la vez

- otorga **facultades** al gobernante para resolver problemas de la comunidad
- establece **procedimientos** como instrumentos de control político

→ Como siempre, es un contrato **incompleto** porque:

- es imposible anticipar (p.ej. IAg) o
- es indeseable definir (p.ej. esclavitud)

→ Decides *a priori*

La incertidumbre del constituyente

La versión de *El Federalista*

- Versión clásica de la relación principal–agente
- $Prob(\text{tirano}) \gg Prob(\text{rey filósofo})$

	gobernante	
	rey φ	mediocre
	.01	.90
	tirano	
	.09	

Prevén inclinándose por los **procedimientos** (controles)
por desconfianza de la naturaleza humana...

La incertidumbre del constituyente

La versión de *El Federalista*

- Versión clásica de la relación principal–agente
- $Prob(\text{tirano}) \gg Prob(\text{rey filósofo})$

gobernante		
rey φ	mediocre	tirano
.01	.90	.09

Prevén inclinándose por los **procedimientos** (controles)
por desconfianza de la naturaleza humana...

La incertidumbre del constituyente

La versión de *El Federalista*

- Versión clásica de la relación principal-agente
- $Prob(\text{tirano}) \gg Prob(\text{rey filósofo})$

	gobernante	
rey φ	mediocre	tirano
.01	.90	.09

Prevén inclinándose por los **procedimientos** (controles)
por desconfianza de la naturaleza humana...

La incertidumbre del constituyente

La versión de *El Federalista*

- Versión clásica de la relación principal–agente
- $Prob(\text{tirano}) \gg Prob(\text{rey filósofo})$

	gobernante	
rey φ	mediocre	tirano
.01	.90	.09

Prevén inclinándose por los **procedimientos** (controles)
por desconfianza de la naturaleza humana...

El liberalismo estadounidense

El contrato (#51)

“Al organizar un gobierno la gran dificultad estriba en esto: primero hay que capacitar al gobierno para **controlar a los gobernados** luego obligarlo a **controlarse a sí mismo**”

El dilema de Madison (#51 cont.)

“Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías **externas** que las **internas** del gobierno”

El Federalista = 85 ensayos anónimos, campaña de ratificación en NY

El liberalismo estadounidense

El contrato (#51)

“Al organizar un gobierno la gran dificultad estriba en esto: primero hay que capacitar al gobierno para **controlar a los gobernados** luego obligarlo a **controlarse a sí mismo**”

El dilema de Madison (#51 cont.)

“Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernarán a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías **externas** que las **internas** del gobierno”

El Federalista = 85 ensayos anónimos, campaña de ratificación en NY

El liberalismo estadounidense

El contrato (#51)

“Al organizar un gobierno la gran dificultad estriba en esto: primero hay que capacitar al gobierno para **controlar a los gobernados** luego obligarlo a **controlarse a sí mismo**”

El dilema de Madison (#51 cont.)

“Si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernarán a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías **externas** que las **internas** del gobierno”

El Federalista = 85 ensayos anónimos, campaña de ratificación en NY

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

- Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. Soberanía popular sin excesos
- Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren frenos y contrapesos para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
- Una república más grande es mejor, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

→ resortes de la CPEUM

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

- 1 Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. Soberanía popular sin excesos
- 2 Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren frenos y contrapesos para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
- 3 Una república más grande es mejor, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

→ resortes de la CPEUM

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

- 1 Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. Soberanía popular sin excesos
- 2 Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren frenos y contrapesos para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
- 3 Una república más grande es mejor, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

→ resortes de la CPEUM

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

- 1 Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. Soberanía popular sin excesos
- 2 Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren frenos y contrapesos para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
- 3 Una república más grande es mejor, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

→ resortes de la CPEUM

Madison escribió los importantes

Aspectos del mismo argumento

- 1 Ni la democracia directa, ni la oligarquía son formas de gobierno aceptables. **Soberanía popular sin excesos**
- 2 Somos falibles, no somos ángeles. Se requieren **frenos y contrapesos** para contener el interés individual y de facción, protegiendo así el bien común
- 3 Una república más **grande es mejor**, más amplio abanico de intereses. Menor riesgo de que siempre gane el mismo grupo; otros podrán coaligarse

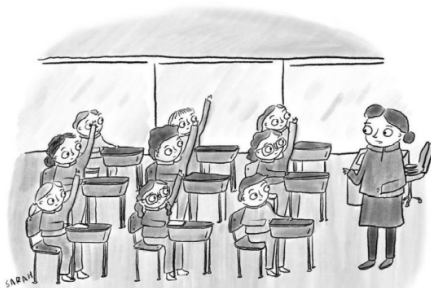
→ resortes de la CPEUM

Viscosidad, torpeza



newyorkermag

...



“The vote is 6–3. Majority rules! Well, except in a democracy where the majority is dependent on a larger system of districting and electoral votes, insuring that the majority rarely wins and letting all decisions fall on nine Justices whom no one elected.”

La separación del poder

El proceso legislativo

- Facultados para iniciar: ejecutivo, legisladores federales y locales, grupo de ciudadanos
 - $\text{Lisnom } 2024 = 98,214,289 \times 0.13 = 127,679 \text{ firmas!}$
- Iniciativas preferentes
- Iniciativas que no sean exclusivas de una de las cámaras (art74-IV: presupuesto): Iniciadora — revisora — ejecutivo (superable)
- Poder de veto = poder legislativo del presidente

El proceso legislativo

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:

Párrafo reformado DOF 17-08-2011

- A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.
- C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta,, **(sic DOF 05-02-1917)** y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.

- D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones.

Dados cargados a favor del status quo

Iniciativas descarriladas en diputados

Tabla 22. Frecuencia de proyectos por grupos y etapas legislativas durante la LXIV legislatura

Iniciador/ Presidencia comisión/ Mesa Directiva	Dictamen	Primera Lectura	Votación	Proyectos perdidos en la caja negra	% proyectos perdidos
4T/4T/4T	46	45	43	3	6.5%
4T/Oposición/4T	22	22	22	0	0%
Oposición/4T/4T	25	24	23	2	8%
Oposición/Oposición/4T	22	22	21	1	4.5%
Oposición/Oposición/Oposición	44	41	40	4	9%
Oposición/4T/Oposición	82	75	73	9	10.9%
4T/Oposición/Oposición	36	30	30	6	16.6%
4T/4T/Oposición	114	103	100	14	9.7%
Ejecutivo/4T/4T	2	2	2	0	0%
Ejecutivo/Oposición/4T	2	2	2	0	0%
Ejecutivo/ 4T/ Oposición	13	13	13	0	0%
Ejecutivo/Oposición/Oposición	13	13	13	0	0%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Gaceta Parlamentaria. No se incluyen minutas ni iniciativas plurales.

Agendas legislativas

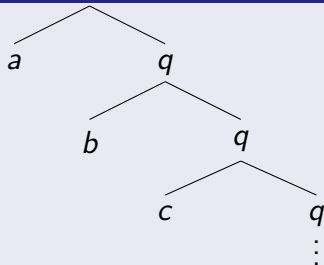
Notación

q = status quo

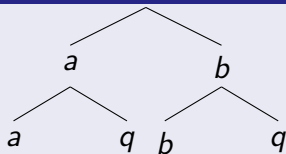
a = iniciativa

b, c, d = enmiendas

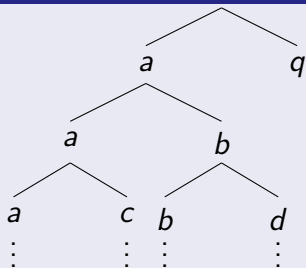
1. Europea



2. Anglo-EE.UU.



3. Mexicana



Proyecto de ley

art. 1 Presupuesto \$200/alumno

art. 2 Integro para educar alumnos en IA

Enmienda que diluye

art. 2' 20 % para IA transgénero

Otra enmienda cara

art. 1' \$240/alumno

Proyecto de ley

art. 1 Presupuesto \$200/alumno

art. 2 Integro para educar alumnos en IA

Enmienda que diluye

art. 2' 20 % para IA transgénero

Otra enmienda cara

art. 1' \$240/alumno

Proyecto de ley

art. 1 Presupuesto \$200/alumno

art. 2 Integro para educar alumnos en IA

Enmienda que diluye

art. 2' 20 % para IA transgénero

Otra enmienda cara

art. 1' \$240/alumno

Notación y preferencias

Cuatro alternativas

a = proyecto: art. 1 y art. 2
 b = diluido: art. 1 y art. 2'
 c = más caro: art. 1' y art. 2'
 q = status quo: \$0.00

Algunos tipos de legisladores

Tipo	1er		2do		3er		4to
austero	q	$>$	a	$>$	b	$>$	c
pragmático	a	$>$	c	$>$	b	$>$	q
fundamentalista	a	$>$	q	$>$	c	$>$	b
oportunista	b	$>$	c	$>$	a	$>$	q
keynesiano	c	$>$	a	$>$	b	$>$	q

...

Notación y preferencias

Cuatro alternativas

a = proyecto: art. 1 y art. 2
 b = diluido: art. 1 y art. 2'
 c = más caro: art. 1' y art. 2'
 q = status quo: \$0.00

Algunos tipos de legisladores

Tipo	1er		2do		3er		4to
austero	q	$>$	a	$>$	b	$>$	c
pragmático	a	$>$	c	$>$	b	$>$	q
fundamentalista	a	$>$	q	$>$	c	$>$	b
oportunista	b	$>$	c	$>$	a	$>$	q
keynesiano	c	$>$	a	$>$	b	$>$	q

...

Notación y preferencias

Cuatro alternativas

a = proyecto: art. 1 y art. 2
 b = diluido: art. 1 y art. 2'
 c = más caro: art. 1' y art. 2'
 q = status quo: \$0.00

Algunos tipos de legisladores

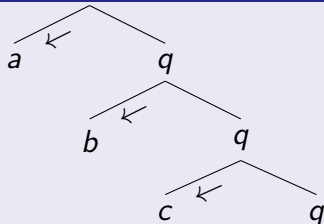
Tipo	1er		2do		3er		4to
austero	q	$>$	a	$>$	b	$>$	c
pragmático	a	$>$	c	$>$	b	$>$	q
fundamentalista	a	$>$	q	$>$	c	$>$	b
oportunista	b	$>$	c	$>$	a	$>$	q
keynesiano	c	$>$	a	$>$	b	$>$	q

...

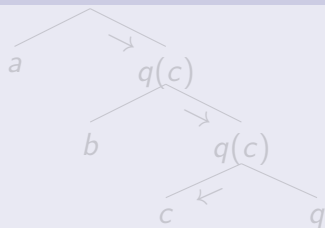
Una legislatura con agenda europea

fundamentalista + oportunista + keynesiano
aqcb *bcaq* *cabq*

Con voto sincero



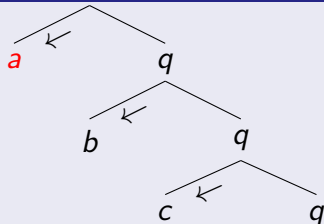
Con voto estratégico



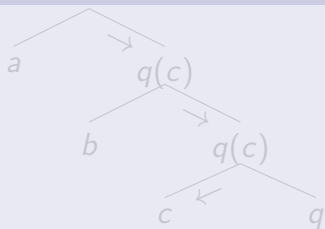
Una legislatura con agenda europea

fundamentalista + oportunista + keynesiano
aqcb *bcaq* *cabq*

Con voto sincero



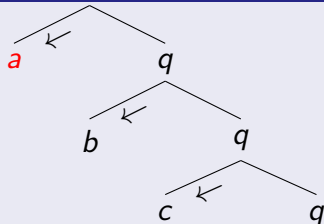
Con voto estratégico



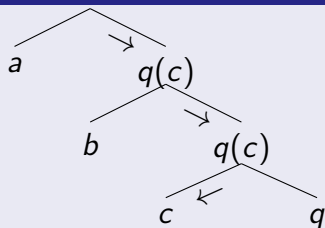
Una legislatura con agenda europea

fundamentalista + oportunista + keynesiano
aqcb *bcaq* *cabq*

Con voto sincero



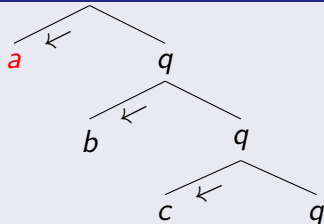
Con voto estratégico



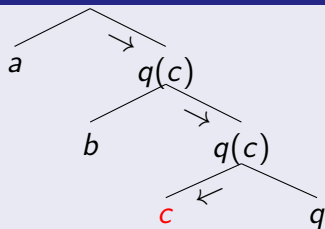
Una legislatura con agenda europea

fundamentalista + oportunista + keynesiano
aqcb *bcaq* *cabq*

Con voto sincero



Con voto estratégico



Agilidad vs. representatividad gubernamental

How the federal government has been funded each fiscal year

